



합의·단독

민사소송절차 안내

다툼이 있는
사건의 통상
소송절차

소장 접수

답변서
제출

(서면공방
+ 기일 전
증거조사)

쟁점정리
기일

증거조사
기일

판결선고

01 재판준비

조사의무	사실관계에 관한 자료를 제출할 책임은 당사자에게 있으므로, 당사자는 주장과 입증을 충실히 할 수 있도록 사전에 사실과 증거를 충실히 조사 하여야 합니다.
소송대리	원칙적으로 소송위임에 따른 소송대리인은 변호사 또는 법무법인 등이어야 합니다 . 다만, 단독판사가 심리하는 사건 중 수표금·약속어음금, 은행 등이 원고인 대여금·구상금·보증금, 자동차손해배상 보장법에 따른 손해배상 등, 소송목적의 값이 1억 원 이하인 청구 사건 등에서는 배우자 또는 4촌 안의 친족, 고용 등 계약관계를 맺고 그 사건에 관한 통상사무를 처리·보조하는 사람 등을 소송대리인으로 허가하여 달라는 신청(소송대리허가신청 및 소송위임장 제출)을 할 수 있습니다.
소송구조	소송비용을 지불할 자금능력이 부족한 사람은 변호사 비용 등 재판비용의 납입을 유예하여 달라고 신청할 수 있고, 법원은 자금능력과 파소가가능성 요건을 심사한 후 소송구조 여부를 결정합니다.
송달장소, 송달영수인 신고	당사자·법정대리인 또는 소송대리인은 주소 등 외의 장소(대한민국 안의 장소로 한정함)를 송달받을 장소로 정하여 법원에 신고 할 수 있고, 이 경우에는 송달영수인을 정하여 신고 할 수 있습니다. 외국에 거주하는 경우에도 대한민국 안에 송달받을 장소와 송달영수인을 정하여 신고할 수 있습니다.
송달장소 변경신고	▶ 법원에 처음 제출하는 서면에는 도로명 주소, 송달장소, 전화번호·팩시밀리번호 또는 전자우편 주소 등 연락처를 기재하여야 합니다. ▶ 그 후 주소나 송달장소가 변경된 경우 반드시 그 사실을 법원에 신고하여야 하고, 그 신고를 하지 않을 경우 소송서류를 종전 송달장소로 발송송달을 하는 등의 불이익을 받을 수 있습니다(우체국에 주소이전신고를 하였더라도 법원에 변경된 주소를 신고하여야 합니다).

02 재판진행

기일출석	법원이 정한 재판기일에 출석하여야 하고, 기일에 출석하지 않을 경우 불이익을 받을 수 있습니다. 특히 배당이의의 소에서 원고가 첫 변론기일에 출석하지 않으면 소를 취하한 것으로 봅니다 .
답변서 또는 준비서면	▶ 피고가 원고의 청구를 인정하지 않을 때에는 소장을 송달받은 날부터 30일 이내에 답변서를 제출하여야 하고, 제출 기한 안에 답변서가 제출되지 않으면 원칙적으로 판결선고기일이 지정됩니다. ▶ 이때 답변서에는 ‘청구취지에 대한 답변’을 적고(예: “원고의 청구를 기각한다.”), ‘청구원인에 대한 답변’으로서 원고가 주장하는 사실 하나하나에 대하여 인정하는지 여부를 밝히고 인정하지 않는 경우 그 사유를 구체적으로 적고 뒷받침하는 자료를 첨부하여야 합니다. ▶ 상대방의 주장을 다투거나 변론에서 진술하고자 하는 사항이 있을 경우에는 상대방에게 기일 7일 전까지 송달될 수 있도록 주장과 증거방법을 적은 준비서면을 미리 제출하여야 합니다.
증거신청	▶ 증거는 늦어도 제1회 재판기일 전에 일괄하여 제출·신청하여야 합니다. ▶ 기본적 서증(예: 계약서, 등기부등본, 가족관계증명서 또는 어음·수표 사본 등)과 후속절차가 필요하거나 기간이 오래 걸리는 증거방법(예: 문서송부촉탁, 감정·검증·사실조회)은 소송절차 초기 단계에 신청하여야 합니다.
부분제출	상대방에게 송달하여야 하는 서류를 제출할 때 송달에 필요한 수의 부분을 함께 제출 하여야 합니다.

화해적 해결 시도

특히 답변서·준비서면은 ‘상대방 수+1’ 통의 부분, 서증은 ‘상대방 수+1’ 통의 사본, 증인신문 사항은 ‘상대방 수+4(단독사건은 3)’ 통을 제출하여야 합니다.

법원은 소송절차의 어느 단계에서든 분쟁의 원만한 해결을 위하여 화해권고 또는 조정회부 등을 할 수 있습니다.

03 재판안내

각종 안내

- ▶ 대한민국법원 홈페이지(www.scourt.go.kr, 대국민서비스 → 전자민원센터)에서 사건 진행 상황을 쉽게 확인할 수 있고, 그 밖의 재판절차에 관하여 상세히 안내받을 수 있으며, 각종 서류의 양식도 내려받을 수 있습니다.

04 조정제도안내

조정제도

- ▶ ‘조정절차’는 당사자 사이의 양보와 타협을 통해 분쟁을 적정·공정·신속하고 효율적으로 해결하는 화해적 절차입니다.
- ▶ 조정이 성립되면 확정 판결과 동일한 효력을 얻게 됩니다.
- ▶ 수소법원(사건을 담당하는 재판부)은 필요하다고 인정하면 항소심 판결 선고 전까지 사건을 조정해 회부할 수 있습니다. 조정이 성립하지 않으면 재판절차가 다시 진행됩니다.

05 장애인 사법지원(편의제공) 신청 안내

장애인 사법지원

- ▶ 신체적, 정신적 장애로 인해 불편한 사람은 장애인 사법지원(편의제공)을 신청하여 재판절차에서 필요한 정당한 편의를 제공받을 수 있습니다. 장애인복지법에 따라 장애인으로 등록되어 있지 않더라도 괜찮습니다.
- ▶ 편의제공을 원하는 사람은 이 안내문에 첨부된 장애인 사법지원(편의제공) 신청서에 원하는 사항을 표시하고, 장애를 소명할 수 있는 자료(장애인등록증 사본, 진단서 등)와 함께 법원에 제출해 주시기 바랍니다.
- ▶ 신청한 내용이 과도한 부담을 가져오거나 소송절차의 진행에 현저한 지장을 가져오는 경우 사법지원이 허가되지 않을 수 있습니다. 또한 해당 법원의 사정에 따라 제공될 수 없거나 대신할 수 있는 다른 편의를 제공할 수도 있습니다.



사법지원 신청서				
사건번호				
신청인	성명		주소	
	연락처		이메일	
	지원대상자: ☐ 본인 ☐ 본인 외(성명: , 신청인과의 관계:)			
1. 신청 사유 (여러 개를 체크하셔도 됩니다.)				
장애	☐ 지체장애 ☐ 뇌병변장애 ☐ 시각장애 ☐ 청각장애 ☐ 언어장애 ☐ 지적장애 ☐ 자폐성장애 ☐ 정신장애 ☐ 내부기관장애 ☐ 기타()			
비장애	☐ 부상 ☐ 질병 ☐ 임신·출산 ☐ 고령 ☐ 기타()			
2. 불편한 사항 (장애유형과 정도, 또는 신청사유로 인해 불편한 부분을 적습니다.)				
3. 신청 사항 (여러 개를 체크하셔도 됩니다.)				
협조자 수당	☐ 이동 지원 ☐ 의사소통 지원 (협조자 성명: , 연락처: , 관계:)			
활동 지원	☐ 휠체어 제공 ☐ 이동보조인력 ☐ 영상재판 ☐ 휴게시간·휴게장소 제공			
시각적 정보 제공	☐ 대체자료 [○전자파일 ○음성자료 ○점자인쇄물 ○전자점자파일 ○큰글씨 자료] ☐ 기일·소환에 관한 정보 [○문자메시지 ○전자우편 ○대체자료 제공] ☐ 화면확대·음성변환 소프트웨어 설치 기기 ☐ 확대경, 돋보기 등 시력 보조기기			
의사소통 지원	☐ 수어통역 ☐ 농통역 ☐ 문자통역 ☐ 실시간 속기 ☐ 보청기/음성증폭기/헤드셋 ☐ 의사소통보조인력 ☐ 보완대체의사소통 기기·기구			
기타	☐ [원하는 지원 :]			
신청인은 위 사건에 관하여 위와 같은 사법지원을 신청합니다. 20 . . . 신청인 (서명 또는 날인) 지방법원 제 부(단독) 귀중				

법원 확인란 ※ 신청인은 적지 않습니다.	제공 사항	☐ 제공 ☐ 미제공 ☐ 대체적 제공(내용:) [미제공 또는 대체적 제공의 이유:]
	통지 여부	☐ 통지(일시: , 방법:) ☐ 미통지
	비 고	애로사항, 특이사항, 기타 참고할 사항 등 기재
	확인일 :	, 확인자 : (직급) (성명) (날인)